Introduction au droit des biens

Droit — Licence 1 (L1)

Cours DRO-L1-09

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours

Première approche des biens, du patrimoine et de la propriété : ce qu'est un bien, comment on le classe (meuble ou immeuble), ce qui distingue un droit réel d'un droit personnel, les trois attributs de la propriété et ses limites, la possession et ses effets, et enfin le démembrement de la propriété à travers l'usufruit et les servitudes. Notions générales reformulées, cas fictifs commentés ; le droit foncier malien, régi par ses textes propres, relève d'un cours dédié.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — La notion de bien et de patrimoine
• Leçon 2 — Classification des biens : meubles et immeubles
• Leçon 3 — Les droits réels et les droits personnels
• Leçon 4 — La propriété : définition et attributs
• Leçon 5 — Les limites au droit de propriété
• Leçon 6 — La possession et ses effets
• Leçon 7 — Aperçu des démembrements de la propriété : usufruit, servitudes
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

Tu sais désormais ce qu'est une personne, sujet de droit. Ce cours pose l'autre question fondatrice du droit civil : sur quoi portent les droits des personnes ? Sur des biens. Le droit des biens étudie les choses qui ont une valeur et que l'on peut s'approprier — un terrain, une maison, une moto —, mais aussi les droits sans existence matérielle, comme une créance. Il apprend à les classer, puis il décrit les pouvoirs que le droit reconnaît sur elles : au premier rang, le droit de propriété, le plus complet des droits réels. Bien, patrimoine, meuble et immeuble, droit réel et droit personnel, possession, usufruit, servitude : chaque notion de ce cours est un outil de qualification. Apprendre à nommer exactement une situation, c'est déjà en résoudre la moitié.

La règle de méthode reste celle de toute la filière. Les notions présentées ici appartiennent à la tradition classique du droit civil : elles sont reformulées dans les mots du cours, et aucune n'est appuyée sur la reproduction d'un texte. Ce cours n'affirme ni numérotation de disposition, ni durée présentée comme la règle applicable : lorsqu'un mécanisme suppose des conditions ou des délais — la prescription acquisitive, par exemple —, il renvoie aux textes en vigueur, à consulter au Journal officiel. Une frontière doit être annoncée dès maintenant : le droit foncier malien — le domaine de l'État, les titres fonciers, les droits fonciers coutumiers — forme une matière à part entière, régie par des textes propres, qui fait l'objet d'un cours dédié. Le présent cours donne les notions générales sans lesquelles ce cours foncier serait incompréhensible ; il ne s'y substitue pas.

Le plan suit une progression simple. On définit d'abord le bien et le patrimoine, l'enveloppe juridique de tout ce qu'une personne possède et doit. On apprend ensuite à classer les biens, car la qualification commande le régime. Vient alors la grande distinction entre droits réels, pouvoirs directs sur les choses, et droits personnels, liens entre deux personnes. La propriété occupe le cœur du cours : ses attributs, puis ses limites, car aucun droit n'est sans bornes. La possession montre ensuite que le droit protège aussi des situations de fait, avant que la dernière leçon n'ouvre la propriété comme un éventail : l'usufruit et les servitudes répartissent ses attributs entre plusieurs titulaires. Travaille chaque grille et chaque schéma à la main : en droit des biens, c'est en qualifiant des cas que l'on apprend.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Définir le bien comme chose utile et appropriable, et le patrimoine comme universalité de droits et d'obligations à valeur pécuniaire attachée à la personne.
- Classer un bien en meuble ou immeuble en appliquant les critères — nature, destination, anticipation, objet — et justifier la qualification retenue.
- Distinguer le droit réel du droit personnel selon l'objet du droit, son opposabilité, le droit de suite et le droit de préférence.
- Définir la propriété, énoncer ses caractères et décomposer ses trois attributs — usus, fructus, abusus — sur des situations concrètes.
- Identifier les limites du droit de propriété — limites légales, troubles anormaux de voisinage, abus de droit — et analyser un conflit de voisinage en principes.
- Définir la possession par ses deux éléments, corpus et animus, la distinguer de la détention précaire et énoncer ses effets en mécanismes généraux.
- Expliquer le démembrement de la propriété à travers l'usufruit et les servitudes, et répartir les pouvoirs entre usufruitier et nu-propriétaire.

Leçon 1 — La notion de bien et de patrimoine

Le langage courant confond les choses et les biens ; le droit les distingue. Une chose est tout ce qui existe dans le monde matériel ou intellectuel : un fleuve, une étoile, une idée. Un bien est une chose que le droit prend en compte parce qu'elle réunit deux caractères : elle est utile — elle répond à un besoin humain — et elle est appropriable — elle peut appartenir à quelqu'un et entrer dans le commerce juridique. L'air que l'on respire est une chose commune, utile à tous mais non appropriable par nature : ce n'est pas un bien. En revanche, une parcelle, une maison, une moto, un stock de marchandises sont des biens corporels, que l'on peut toucher. Le droit reconnaît aussi des biens incorporels : des droits qui ont une valeur sans avoir de corps, comme une créance — le droit d'exiger d'un débiteur le paiement d'une somme — ou un droit d'auteur sur une œuvre.

Tous les biens d'une personne forment son patrimoine. La théorie classique, héritée des auteurs Aubry et Rau et toujours enseignée, définit le patrimoine comme l'ensemble des droits et des obligations à valeur pécuniaire d'une personne, considéré comme une universalité juridique : un tout dont les éléments changent sans que le

tout disparaisse. Trois idées en découlent. Le patrimoine est une émanation de la personnalité : toute personne en a un, fût-il vide ou endetté, et elle n'en a en principe qu'un seul. Il comprend un actif — les biens et les créances — et un passif — les dettes. Enfin, actif et passif se répondent : le patrimoine est, en principe général, le gage commun des créanciers, qui peuvent se payer sur l'ensemble des biens de leur débiteur.

Cette construction classique connaît des amodiations que l'étudiant doit connaître sans les détailler ici. Le droit de plusieurs systèmes a développé des patrimoines d'affectation : une masse de biens séparée, affectée à une activité — par exemple l'activité professionnelle d'un entrepreneur — et soustraite en partie au sort du reste du patrimoine. Inversement, certaines choses sortent du patrimoine parce qu'elles sont hors commerce : les biens du domaine public, affectés à l'usage de tous ou à un service public, sont en principe inaliénables et insaisissables, et les droits de la personnalité — le nom, l'honneur — ne se vendent pas et ne figurent donc pas au patrimoine, faute de valeur pécuniaire échangeable. Retiens la méthode : pour savoir si un élément est « dans » le patrimoine, demande-toi s'il a une valeur pécuniaire et s'il peut circuler ; le détail des masses séparées et des biens hors commerce relève des textes en vigueur.

L'essentiel
Un bien est une chose utile et appropriable qui entre dans le commerce juridique, corporelle (parcelle, moto) ou incorporelle (créance, droit d'auteur). Le patrimoine est l'universalité des droits et obligations à valeur pécuniaire d'une personne : émanation de sa personnalité, en principe unique, fait d'un actif et d'un passif qui se répondent, il constitue le gage commun des créanciers.

Exemple — Inventaire patrimonial fictif classé

```
INVENTAIRE FICTIF — LE PATRIMOINE D'AÏCHA D.
(personnage fictif ; valeurs d'illustration,
en francs, sans aucune valeur de règle)

CE QUI COMPOSE LE PATRIMOINE : DES DROITS
À VALEUR PÉCUNIAIRE, À L'ACTIF ET AU PASSIF.

ACTIF — BIENS CORPORELS
Une parcelle de terrain avec une maison
Une moto et un stock de tissus (boutique)
ACTIF — BIENS INCORPORELS (DES DROITS)
Une créance : un client lui doit le prix
de tissus livrés et non encore payés
Un droit au bail sur sa boutique
Une épargne déposée sur un compte
PASSIF — LES DETTES (OBLIGATIONS)
Un emprunt restant à rembourser
Une dette envers son fournisseur

LECTURE JURIDIQUE
- Tout ce qui précède forme UN ensemble :
le patrimoine, universalité juridique.
- Aïcha n'a qu'UN patrimoine : actif et
passif répondent l'un de l'autre.
- Ne figurent PAS au patrimoine : ses
droits sans valeur pécuniaire (son nom,
son honneur), qui sont hors commerce.
```

À retenir

- Chose et bien ne se confondent pas : le bien est une chose utile et appropriable, entrée dans le commerce juridique.
- Le patrimoine est une universalité : ses éléments changent, le tout demeure ; il comprend l'actif et le passif.
- En principe classique : une personne, un seul patrimoine, qui répond de ses dettes envers ses créanciers.

Exercice

Pour chacun des éléments suivants, dis s'il fait partie du patrimoine d'une commerçante fictive, et justifie en une phrase par le critère de la valeur pécuniaire et de l'appropriabilité. a) L'eau de la rivière qui borde son village. b) Les bouteilles d'eau qu'elle a achetées pour les revendre. c) Sa réputation de commerçante honnête. d) La somme qu'un client lui doit pour des marchandises livrées. e) Les dettes qu'elle a contractées auprès de sa banque.

✔ Corrigé
a) Non : l'eau de la rivière, chose commune accessible à tous, n'est pas appropriée ni appropriable en tant que telle dans son état naturel ; elle n'a pas de place au patrimoine de la commerçante. b) Oui : les bouteilles sont des biens corporels appropriés, achetés pour être vendus ; elles figurent à l'actif comme stock. Le contraste avec a) est la leçon même de l'exercice : la même matière — l'eau — est chose commune ou bien selon qu'elle est ou non appropriée. c) Non : la réputation est un droit de la personnalité, sans valeur pécuniaire échangeable ; elle est hors commerce et ne peut ni se vendre ni être saisie, même si elle a une valeur économique indirecte évidente pour son commerce — le fonds de commerce, lui, qui la capitalise en partie, est un bien incorporel distinct. d) Oui : c'est une créance, bien incorporel de l'actif, car elle représente une somme exigible d'un débiteur. e) Oui : le patrimoine comprend le passif autant que l'actif ; les dettes en sont la composante négative, et c'est parce qu'actif et passif forment une seule universalité que les créanciers peuvent se payer sur les biens. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 2 — Classification des biens : meubles et immeubles

Classer les biens n'est pas un exercice gratuit : la qualification commande le régime. Selon qu'un bien est meuble ou immeuble, les formes de sa transmission, les modes de preuve, les garanties que les créanciers peuvent prendre sur lui et la protection dont il bénéficie ne sont pas les mêmes — avec, traditionnellement, une protection renforcée pour les immeubles, richesses fixes et durables. La distinction fondamentale oppose donc les immeubles, biens fixes que l'on ne peut déplacer, et les meubles, biens que l'on peut transporter d'un lieu à un autre. Le critère de départ est physique et simple ; mais le droit l'a raffiné, car la réalité ne se laisse pas enfermer dans un seul critère : il a fallu classer les bâtiments, les récoltes encore sur pied, les machines installées dans une usine et même les droits, qui n'ont ni corps ni place.

Pour les immeubles, la doctrine classique dégage trois catégories. Les immeubles par nature sont le sol et tout ce qui s'y incorpore durablement : bâtiments, puits, plantations enracinées. Les immeubles par destination sont des choses meubles par nature qu'un propriétaire a affectées durablement au service ou à l'exploitation de son fonds — la presse scellée dans son atelier, le matériel agricole attaché à la ferme : la volonté du propriétaire, lorsqu'elle réunit les conditions posées par les textes, immobilise juridiquement ce qui reste physiquement déplaçable. Enfin, les droits réels qui portent sur un immeuble — un usufruit sur une parcelle, une servitude — sont des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : le droit épouse la nature du bien sur lequel il porte. Pour les meubles : meubles par nature (objets déplaçables, animaux, marchandises), meubles par anticipation — choses encore immeubles mais destinées à être détachées, comme une récolte sur pied vendue avant la moisson, que le droit traite déjà comme meubles en vue de leur sort futur — et meubles par la détermination de la loi, catégorie qui accueille les droits incorporels portant sur des meubles ou sur des sommes d'argent, comme la créance de l'exemple précédent.

D'autres classifications complètent la boîte à outils et seront mobilisées dans tout le cours : biens corporels et incorporels, selon qu'ils ont ou non une consistance matérielle ; biens consomptibles, détruits par le premier usage — la nourriture, le carburant —, et non consomptibles, qui survivent à l'usage ; choses fongibles, interchangeables parce qu'elles se comptent, se pèsent ou se mesurent — le mil, l'argent —, opposées aux corps certains, individualisés — cette parcelle, cette moto précise ; biens dans le commerce et hors commerce ; enfin bien principal et bien accessoire, l'accessoire suivant en principe le sort du principal. Devant un bien inconnu, la méthode est toujours la même : identifier le critère pertinent, l'appliquer aux faits, puis en tirer le régime. Au Mali comme dans les systèmes de même tradition, la qualification meuble ou immeuble est la première question à poser sur un bien — y compris foncier —, mais les règles foncières précises qui s'y attachent relèvent des textes fonciers propres, réservés à un cours dédié.

L'essentiel
La distinction meuble/immeuble commande le régime du bien. Immeubles : par nature (sol et incorporations), par destination (meubles affectés durablement au fonds par leur propriétaire), par l'objet auquel ils s'appliquent (droits réels immobiliers). Meubles : par nature (déplaçables), par anticipation (destinés à être détachés, comme une récolte vendue sur pied), par la détermination de la loi (droits incorporels mobiliers, créances).

Exemple — Grille de classification de dix biens fictifs

```
GRILLE D'ÉCOLE — DIX BIENS FICTIFS CLASSÉS
(chaque qualification est justifiée par
le critère qui la commande)

1. Une parcelle de terre
IMMEUBLE PAR NATURE : fixée au sol.
2. La maison bâtie sur cette parcelle
IMMEUBLE PAR NATURE : incorporée au sol.
3. Un puits creusé et maçonné
IMMEUBLE PAR NATURE : il fait corps
avec le fonds.
4. La presse installée à demeure par le
propriétaire dans son atelier
IMMEUBLE PAR DESTINATION : meuble par
nature, affecté durablement au fonds
par son propriétaire.
5. La récolte de mil sur pied, déjà
vendue avant la moisson
MEUBLE PAR ANTICIPATION : encore
immeuble, mais destinée à devenir
meuble une fois détachée.
6. Une moto
MEUBLE PAR NATURE : elle se déplace.
7. Le stock de tissus d'une boutique
MEUBLE PAR NATURE : marchandises
destinées à circuler.
8. La créance du prix de tissus livrés
MEUBLE PAR LA DÉTERMINATION DE LA LOI :
droit incorporel portant sur une somme.
9. L'usufruit portant sur la parcelle
IMMEUBLE PAR L'OBJET AUQUEL IL
S'APPLIQUE : le droit suit la nature
du bien sur lequel il porte.
10. Un troupeau de chèvres
MEUBLE PAR NATURE : les animaux se
déplacent ; leur qualification peut
se discuter s'ils sont affectés au
fonds (voir la destination).
```

À retenir

- La qualification commande le régime : on classe un bien pour savoir quelles règles le gouvernent.
- Trois voies mènent à l'immeuble : la nature, la destination, l'objet du droit qui s'y applique.
- Récolte sur pied vendue : meuble par anticipation — le droit anticipe le détachement futur de la chose.

Exercice

Classe chacun des biens fictifs suivants en meuble ou immeuble, en précisant la catégorie et le critère appliqué. a) Les briques empilées dans la cour d'un maçon, destinées à être vendues une à une. b) Ces mêmes briques, une fois scellées dans le mur d'une maison. c) Le droit de passage qu'un voisin exerce sur une parcelle pour

atteindre la sienne. d) Un sac de ciment entreposé au magasin. e) Le même sac de ciment, versé et durci dans les fondations d'un bâtiment.

✔ Corrigé
a) Meubles par nature : les briques sont des objets déplaçables, marchandises destinées à circuler ; leur destination future ne les immobilise pas, car l'immeuble par destination suppose l'affectation durable au service d'un fonds par le propriétaire de ce fonds, et non une simple intention de vente. b) Immeuble par nature : scellées dans le mur, les briques se sont incorporées au bâtiment et font corps avec l'immeuble ; le détachement les détruirait comme éléments du mur. c) Immeuble par l'objet auquel il s'applique : le droit de passage est une servitude, droit réel portant sur un immeuble ; il épouse la nature immobilière du fonds sur lequel il porte. d) Meuble par nature : le sac de ciment est un objet déplaçable, consomptible de surcroît lorsqu'il sera utilisé. e) Immeuble par nature : versé et durci dans les fondations, le ciment s'est incorporé au sol et à la construction. La comparaison de b) et e) avec a) et d) enseigne le cœur de la leçon : ce n'est pas la matière qui qualifie, mais l'état de la chose au regard des critères — incorporée ou non, affectée ou non. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 3 — Les droits réels et les droits personnels

Le patrimoine contient des droits ; encore faut-il distinguer leurs deux grandes familles. Le droit réel est un pouvoir direct et immédiat qu'une personne exerce sur une chose, sans passer par l'intermédiaire d'une autre personne. Le propriétaire regarde sa chose, non un débiteur : il use de sa parcelle, perçoit les fruits de son verger, suit sa moto entre les mains de qui la détient. Parce qu'il porte sur une chose et non contre une personne, le droit réel est opposable à tous — on dit erga omnes : chacun doit le respecter, et son titulaire peut le faire valoir contre quiconque trouble sa jouissance. La propriété est le droit réel par excellence ; l'usufruit, les servitudes et les sûretés réelles, comme l'hypothèque, en sont des formes dérivées ou accessoires que ce cours apercevra.

Le droit personnel, ou droit de créance, est le lien juridique entre deux personnes déterminées : un créancier et un débiteur. Son objet n'est pas une chose mais une prestation que le débiteur doit fournir : donner une somme d'argent, accomplir un travail, livrer une marchandise, s'abstenir de quelque chose. Le créancier ne tient aucun pouvoir direct sur les biens du débiteur : il ne peut exiger la prestation que de ce débiteur-là, et si celui-ci ne paie pas, le créancier devra agir contre son patrimoine dans les formes prévues, en concours — en principe — avec ses autres créanciers. Le droit personnel est donc relatif : il ne vaut qu'entre les personnes qu'il lie, là où le droit réel s'impose à tous. Un même fait peut d'ailleurs engendrer les deux : quand Fatou prête sa moto à son cousin, elle reste propriétaire — droit réel — et devient en outre créancière de la restitution — droit personnel contre le cousin seul.

Quatre critères permettent de trancher en cas de doute. L'objet : une chose pour le droit réel, une prestation pour le droit personnel. L'opposabilité : à tous pour le premier, au seul débiteur pour le second. Le droit de suite, propre au droit réel : son

titulaire peut suivre la chose entre toutes les mains et la revendiquer contre tout détenteur. Le droit de préférence, propre lui aussi au droit réel : son titulaire est payé ou satisfait avant les simples créanciers sur la valeur de la chose. Ajoute un trait classique : la liste des droits réels est en principe fermée — ils naissent des catégories reconnues par le droit —, tandis que les droits personnels sont innombrables, car la volonté des personnes crée des prestations infiniment variées. Cette distinction n'est pas académique : si le cousin de Fatou vend la moto prêtée, tout dépend d'elle — Fatou, propriétaire, peut en principe revendiquer la moto ; une simple créancière ne le pourrait pas.

L'essentiel
Le droit réel est un pouvoir direct sur une chose, opposable à tous, doté du droit de suite et du droit de préférence ; la propriété en est la forme parfaite. Le droit personnel ou de créance est un lien relatif entre un créancier et un débiteur déterminé, dont l'objet est une prestation, sans suite ni préférence. La qualification décide de ce que le titulaire peut exiger, et de qui.

Exemple — Tableau comparatif appliqué à trois situations fictives

```
TROIS SITUATIONS FICTIVES, DEUX NATURES
DE DROITS

SITUATION 1 — Fatou est propriétaire
d'une parcelle.
Droit RÉEL : pouvoir direct sur la
chose, sans intermédiaire.
Contre qui ? Contre tout le monde :
nul ne peut la troubler.
Suite ? Oui : elle revendique sa
parcelle entre toutes les mains.
Préférence ? Oui : elle passe avant
les simples créanciers.

SITUATION 2 — Fatou a prêté sa moto à
son cousin, qui s'est engagé à la
rendre le mois prochain.
Droit PERSONNEL (créance) : Fatou ne
peut exiger la restitution que de
son cousin, son débiteur.
Contre qui ? Contre lui seul.
Suite ? Non, pour la créance : elle
n'a en principe qu'un recours
contre le cousin.
Préférence ? Non : elle concourt
avec ses autres créanciers.

SITUATION 3 — Fatou bénéficie d'une
servitude de passage sur le fonds
voisin pour atteindre sa parcelle.
Droit RÉEL (accessoire) : il est
attaché à son fonds, pas à sa
personne : il se transmet avec lui
et s'impose aux propriétaires
successifs du fonds voisin.
```

À retenir

- Droit réel : pouvoir direct sur une chose ; droit personnel : pouvoir d'exiger une prestation d'un débiteur.
- Suite et préférence sont les deux privilèges du droit réel ; le droit personnel est relatif et sans suite.
- Un même fait peut cumuler les deux : le prêteur est propriétaire (réel) et créancier de la restitution (personnel).

Exercice

Qualifie le droit en cause dans chaque situation fictive — réel ou personnel — et justifie par deux critères au moins. a) Mariam a acheté une machine à coudre à crédit : elle l'a reçue, il lui reste la moitié du prix à payer au vendeur. b) Le vendeur, de son côté, attend le paiement de cette moitié du prix. c) Ibrahim détient, en vertu d'un usufruit, le droit d'habiter la maison de son frère et d'en percevoir les loyers s'il la loue. d) Un client commande à un tailleur un boubou pour une fête et verse un acompte.

✔ Corrigé
a) Mariam est propriétaire de la machine : droit réel — pouvoir direct sur la chose, opposable à tous. L'achat à crédit ne retarde pas le transfert de propriété dans l'hypothèse d'école retenue : elle use de la machine comme sienne. b) Le vendeur est créancier du prix : droit personnel — il ne peut exiger le paiement que de Mariam, sa débitrice déterminée ; il n'a aucun pouvoir direct sur la machine vendue ni sur les autres biens de Mariam hors des voies d'exécution. Le contraste a)/b) montre qu'un même contrat fait naître un droit réel d'un côté et un droit personnel de l'autre. c) L'usufruit d'Ibrahim est un droit réel, démembrement de la propriété : pouvoir direct sur la maison, opposable à tous — y compris, dans ses limites, au nu-propriétaire — et doté du droit de suite sur le bien. d) Le client est créancier d'une prestation de faire : droit personnel contre le tailleur seul, dont l'objet est la confection et la livraison du boubou ; l'acompte versé ne lui donne aucun droit réel sur l'atelier ni sur les tissus du tailleur. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 4 — La propriété : définition et attributs

La propriété est le droit réel le plus complet : le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements — selon la formule classique que la doctrine répète et que ce cours reformule ainsi : le pouvoir le plus étendu qu'une personne puisse exercer sur une chose, dans les limites du droit. Trois caractères la distinguent de tous les autres droits. Elle est absolue, en ce sens qu'elle confère en principe toutes les utilités de la chose, et non une utilité déterminée comme les autres droits réels. Elle est exclusive : le propriétaire peut s'opposer à ce que quiconque use de sa chose sans son accord. Elle est perpétuelle : elle ne s'éteint ni par le non-usage ni par le temps, et elle se transmet aux héritiers ; seule une cause juridique — vente, expropriation régulière, acquisition par un tiers dans les conditions du droit — peut la faire passer en d'autres mains.

La doctrine décompose ce pouvoir complet en trois attributs, hérités du vocabulaire romain. L'usus est le droit d'user de la chose : habiter sa maison, conduire sa moto, cultiver son champ — y compris le droit de ne pas en user. Le fructus est le droit de percevoir les fruits, c'est-à-dire les revenus que la chose produit sans s'altérer : fruits naturels, que la chose donne spontanément — les mangues du manguier ; fruits industriels, obtenus par le travail — la récolte cultivée ; fruits civils, revenus en argent — les loyers d'une maison louée, les intérêts d'une somme. L'abusus est le droit de disposer : matériellement, en transformant ou même en détruisant la chose ; juridiquement, en la vendant, en la donnant, en la transmettant à son décès ou en la grevant de droits au profit d'autrui. Retiens que usus et fructus forment ensemble la jouissance, et que l'abusus en est le couronnement : celui qui réunit les trois est plein propriétaire.

L'étendue de la propriété mérite un mot. Pour le sol, la propriété de la surface emporte en principe celle du dessus — l'espace aérien où construire et planter — et du dessous — le sous-sol où creuser un puits —, sous les réserves que les textes posent

notamment pour certaines richesses du sous-sol et pour le domaine public : c'est un point où le droit commun des biens rencontre le droit foncier et le droit des ressources, matières à textes propres. La propriété se prouve et se transfère selon des formes qui varient avec la nature du bien — traditionnellement plus solennelles et publiques pour les immeubles, afin de protéger les tiers — et dont le détail, au Mali, relève des textes fonciers et des pratiques des services compétents, non de ce cours d'introduction. Ce que l'étudiant doit emporter : la propriété est un faisceau complet et durable de pouvoirs, protégé contre tous, et c'est précisément cette plénitude qui rend nécessaire la leçon suivante, consacrée à ses limites.

L'essentiel
La propriété est le droit réel le plus complet : absolue (toutes les utilités de la chose), exclusive (opposable à tout usager non autorisé) et perpétuelle (elle ne périt pas par le non-usage et se transmet). Elle se décompose en trois attributs : usus (user), fructus (percevoir les fruits naturels, industriels et civils) et abusus (disposer, matériellement et juridiquement).

Exemple — Décomposition des trois attributs sur une parcelle fictive

```
UNE PARCELLE FICTIVE, TROIS POUVOIRS :
LA PARCELLE DE MODIBO (cas d'école)

USUS — USER DE LA CHOSE
Modibo habite la maison de la parcelle,
cultive le jardin, y gare sa moto.
Il peut aussi laisser le bien
inutilisé : user, c'est aussi pouvoir
ne pas user.

FRUCTUS — PERCEVOIR LES FRUITS
Fruits naturels : les mangues du
manguier, récoltées chaque saison.
Fruits industriels : le mil récolté
grâce à son travail de culture.
Fruits civils : le loyer perçu en
louant une chambre de la maison.

ABUSUS — DISPOSER DE LA CHOSE
Disposition matérielle : abattre
un arbre, démolir la vieille case,
construire une pièce nouvelle.
Disposition juridique : vendre la
parcelle, la donner, la transmettre
à son décès, la grever d'un droit.

PLEINE PROPRIÉTÉ = USUS + FRUCTUS + ABUSUS
réunis sur la même tête. La leçon 7
montrera ce qui se passe quand ils
sont répartis entre plusieurs personnes.
```

À retenir

• La propriété est absolue, exclusive et perpétuelle : le droit réel de référence, auquel les autres se mesurent.

• Usus, fructus, abusus : user, percevoir les fruits, disposer — usus et fructus forment la jouissance.

• Fruits naturels, industriels, civils : spontanés, produits par le travail, ou revenus en argent de la chose.

Exercice

Classe chacun des actes fictifs suivants sous l'attribut qu'il exerce principalement — usus, fructus ou abusus — et justifie en une phrase. a) Aïcha loue son magasin à un commerçant et encaisse les loyers. b) Aïcha vend ce magasin à un acquéreur. c) Aïcha utilise l'arrière-boutique du magasin comme entrepôt pour ses propres marchandises. d) Aïcha fait démolir une cloison du magasin pour agrandir la surface de vente. e) Aïcha récolte les oranges de l'oranger planté dans la cour du magasin et les vend au marché.

✔ Corrigé

a) Fructus : les loyers sont des fruits civils, revenus en argent que la chose produit sans s'altérer ; en louant, Aïcha cède temporairement l'usus au locataire mais conserve et exerce le fructus. b) Abusus : la vente est l'acte de disposition juridique par excellence ; Aïcha aliène la chose elle-même et perd tous les attributs au profit de l'acquéreur. c) Usus : elle se sert directement de la chose pour ses besoins, sans en percevoir de revenu distinct et sans en disposer. d) Abusus, dans sa forme matérielle : transformer la chose en démolissant une cloison, c'est disposer de sa substance même — acte que seul le propriétaire, ou un titulaire de l'abusus, peut en principe accomplir. e) Fructus : les oranges sont des fruits — naturels pour l'arbre qui les produit, dont la perception appartient au titulaire du fructus ; leur vente ultérieure est un acte distinct portant sur des fruits devenus des biens meubles à leur tour. La difficulté classique de ce type d'exercice est la confusion entre a) et c) : dès que la chose rapporte un revenu, on est dans le fructus, même si le propriétaire « utilise » aussi son bien d'une certaine manière. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 5 — Les limites au droit de propriété

Dire que la propriété est absolue ne signifie pas qu'elle soit sans limites : la formule classique elle-même la borne par les lois et règlements. Une première famille de limites tient à l'intérêt général. Les textes peuvent restreindre l'usage des biens au nom de l'urbanisme, de la salubrité, de la sécurité ou de la protection de l'environnement : interdiction de construire dans certaines zones, règles de hauteur ou d'alignement, servitudes administratives — par exemple le passage de réseaux — grevant les fonds privés. La limite la plus forte est l'expropriation pour cause d'utilité publique : la collectivité peut contraindre un propriétaire à céder son bien pour un motif d'intérêt général, mais selon une procédure régulière et moyennant une indemnisation — principes généraux dont les conditions précises relèvent des textes fonciers et administratifs en vigueur, que le cours dédié au foncier étudiera. La

propriété est donc protégée, mais elle n'est pas un îlot soustrait à la vie collective.

Une deuxième famille de limites naît du voisinage : la propriété de chacun s'arrête où commence le trouble excessif pour autrui. La théorie classique des troubles anormaux de voisinage, construite par la doctrine et la jurisprudence des systèmes de cette tradition, sanctionne les inconvénients qui dépassent la mesure normale de la vie en société : bruits intenses et répétés, fumées, odeurs, poussières, vibrations. Deux traits doivent retenir l'attention. D'une part, l'anormalité s'apprécie concrètement : intensité, durée, horaires, répétition, caractère du quartier et usages locaux — le même bruit ne se juge pas de la même façon en zone artisanale et en zone d'habitation. D'autre part, dans sa logique classique, la théorie n'exige pas une faute : c'est le trouble lui-même, dès lors qu'il est excessif, qui engage la responsabilité de son auteur, qui devra le faire cesser et réparer le dommage. À côté de ces limites, les rapports de voisinage connaissent aussi des règles techniques — distances pour les plantations et les constructions, écoulement des eaux, vues sur le fonds voisin — dont le détail appartient aux textes applicables.

Une troisième limite est interne au droit lui-même : la théorie de l'abus de droit. Un droit, même exercé dans ses formes, devient fautif lorsqu'il est détourné de sa fonction : exercé dans l'unique intention de nuire à autrui, ou sans aucun intérêt sérieux et légitime pour son titulaire. Le cas d'école est célèbre dans la doctrine : le propriétaire qui élève une construction inutile — une fausse cheminée, une clôture démesurée — dans le seul dessein de boucher la lumière ou la vue de son voisin. Le juge sanctionne alors l'abus par la réparation du dommage et, le cas échéant, la suppression de l'ouvrage abusif. L'abus de droit ne supprime pas le droit : il en corrige l'exercice, en rappelant que tout droit a une destination sociale implicite. Tu retiendras la triade des limites : le droit public borne la propriété par l'intérêt général, le voisinage la borne par la tolérance réciproque, et l'abus de droit la borne de l'intérieur, par la loyauté de son exercice.

L'essentiel
La propriété absolue connaît trois familles de limites : les limites légales d'intérêt général (urbanisme, servitudes administratives, expropriation régulière et indemnisée) ; les limites de voisinage, avec la théorie des troubles anormaux — trouble excessif apprécié concrètement, sanctionné même sans faute dans sa logique classique ; et l'abus de droit, exercice d'un droit dans l'intention de nuire ou sans intérêt légitime.

Exemple — Cas fictif de trouble de voisinage analysé en principes

```
CAS FICTIF — L'ATELIER DE SEYDOU
(analyse en principes généraux ; les
règles précises relèvent des textes
en vigueur et du juge saisi)

LES FAITS
Seydou, menuisier fictif, a installé
son atelier contre le mur de la cour
de sa voisine Aminata. Les machines
tournent dès l'aube, la sciure et la
poussière de bois envahissent sa cour,
les vibrations fissurent son mur.

LES QUESTIONS À SE POSER
1. Le trouble dépasse-t-il les
inconvénients normaux du voisinage ?
On apprécie : l'intensité, la durée,
les horaires, la répétition, le
quartier et ses usages.
2. Faut-il une faute de Seydou ?
En principe doctrinal classique, la
théorie des troubles anormaux de
voisinage sanctionne le trouble
EXCESSIF lui-même, même sans faute
prouvée : elle compare, elle ne
punit pas un comportement.
3. Que peut obtenir la voisine ?
La cessation du trouble et/ou la
réparation du dommage subi, selon
ce que le juge décide.

CE QUI NE SUFFIT PAS
Le seul fait d'être gêné par un
voisin ne suffit pas : la vie en
société suppose des inconvénients
normaux, acceptés. Tout est affaire
de seuil — et le seuil s'apprécie
au cas par cas.
```

À retenir

- Absolu ne veut pas dire illimité : la propriété est bornée par l'intérêt général, le voisinage et la loyauté de son exercice.
- Trouble anormal de voisinage : un trouble excessif, apprécié en concreto, peut être sanctionné sans faute prouvée.
- Abus de droit : exercer son droit pour nuire ou sans intérêt légitime est une faute qui engage son auteur.

Exercice

Cas fictif. Lassé des visites de son voisin, un propriétaire fictif fait élever, le long de la limite séparative, un mur très haut qui ne protège ni son intimité — sa cour est ailleurs — ni ses biens, ne soutient aucune construction, et dont le seul effet visible est de plonger dans l'ombre permanente le potager que le voisin cultivait depuis des années.

Le propriétaire soutient : « je suis chez moi, mon droit de propriété est absolu, je construis ce que je veux ». Analyse la situation : son argument est-il recevable en principes ? Quelle théorie mobiliser, quelles conditions vérifier, et quelles issues le juge peut-il envisager ?

✔ Corrigé
L'argument de l'absolutisme de la propriété n'est pas recevable en principes : le caractère absolu de la propriété signifie que le propriétaire détient toutes les utilités de la chose, non qu'il puisse exercer son droit dans n'importe quel dessein. La théorie à mobiliser est celle de l'abus de droit. Ses conditions, dans la présentation classique, sont réunies à les vérifier une à une : un droit subjectif existe — le droit de construire sur son fonds ; son exercice est formellement régulier — le mur est chez lui ; mais l'exercice est détourné de sa fonction : l'ouvrage n'a aucune utilité sérieuse pour son auteur — ni intimité, ni protection, ni soutien — et son seul effet établi est de nuire au voisin en privant son potager de lumière. L'intention de nuire peut se déduire de cette inutilité même : quand un acte ne sert à rien d'autre qu'à faire du tort, le juge y voit la marque de l'abus. Les issues envisageables sont la réparation du dommage subi par le voisin et, selon les circonstances et ce que décide le juge, la suppression ou la réduction de l'ouvrage abusif. Il faut distinguer soigneusement ce cas du trouble anormal de voisinage de la leçon : ici, ce n'est pas un trouble excessif né d'une activité utile qui est en cause, mais un exercice de droit sans intérêt légitime — les deux théories protègent le voisin, par des voies différentes. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 6 — La possession et ses effets

Jusqu'ici, nous avons raisonné en droits : le propriétaire, le créancier. La possession nous fait changer de plan : c'est une situation de fait que le droit protège pour elle-même. Posséder, c'est exercer matériellement sur une chose les pouvoirs d'un propriétaire, en se comportant comme tel. La doctrine décompose la possession en deux éléments. Le corpus est l'élément matériel : la maîtrise physique de la chose — détenir la moto, occuper et cultiver la parcelle, en avoir les clefs. L'animus, ou animus domini, est l'élément intentionnel : la volonté de se comporter en propriétaire de la chose, pour soi et non pour le compte d'un autre. Cette distinction permet de séparer le possesseur du détenteur précaire : le locataire, le dépositaire, l'emprunteur ont le corpus, mais ils détiennent pour autrui — ils reconnaissent le droit du propriétaire — et n'ont donc pas l'animus ; ils ne possèdent pas, ils détiennent.

Toute possession ne produit pas les mêmes effets : le droit regarde ses qualités. Une possession utile est continue — sans interruptions anormales —, paisible — acquise et conservée sans violence —, publique — exercée au vu de tous, sans clandestinité — et non équivoque — sans ambiguïté sur le titre auquel on détient, c'est-à-dire à titre de propriétaire. Les défauts symétriques sont les vices de la possession : violence, clandestinité, discontinuité et équivoque ; une possession entachée d'un vice voit ses effets suspendus tant que le vice dure. Remarque aussi que la possession suppose un objet approprié : on ne possède au sens juridique que des choses susceptibles d'appropriation, et l'on peut posséder un droit réel — l'usufruitier, par exemple,

possède son usufruit. Enfin, la possession peut se transmettre et se joindre à celle de son auteur, mécanismes techniques dont le détail relève des textes applicables.

Pourquoi le droit protège-t-il un simple fait ? Pour trois raisons qui commandent les effets classiques de la possession. D'abord, la paix sociale : le possesseur peut défendre sa possession contre les troubles et les voies de fait par des actions possessoires, sans avoir à prouver d'emblée sa propriété — on ne se fait pas justice soi-même, et le juge du possessoire protège le fait pendant que le fond du droit se discute ailleurs. Ensuite, la preuve : pour les meubles, le principe classique veut qu'en fait de meubles, la possession vaut titre — le possesseur d'un meuble est présumé en être propriétaire, ce qui sécurise les échanges quotidiens ; pour les biens en général, la possession fait présumer la propriété tant que la preuve contraire n'est pas rapportée. Enfin, le temps : une possession prolongée, réunissant les qualités requises, peut consolider la situation et conduire à l'acquisition de la propriété par la prescription acquisitive, mécanisme dont la durée, les conditions et les effets précis sont fixés par les textes en vigueur — ce cours n'en affirme aucun chiffre, et pour le foncier malien, la prudence s'impose doublement : renvoi au cours foncier dédié et aux textes officiels. Selon la bonne ou mauvaise foi du possesseur — sait-il, ou non, qu'il n'est pas propriétaire ? —, le sort des fruits qu'il a perçus diffère également en principes.

L'essentiel
La possession est un fait juridique : maîtrise matérielle d'une chose (corpus) jointe à l'intention de se comporter en propriétaire (animus). Le détenteur précaire — locataire, dépositaire — a le corpus sans l'animus : il détient pour autrui. Utile si elle est continue, paisible, publique et non équivoque, la possession est protégée pour elle-même, fait présumer la propriété — pour les meubles, elle vaut titre en principe classique — et peut, avec le temps, conduire à la prescription acquisitive selon les textes en vigueur.

Exemple — Scénario de possession fictif en étapes, effets analysés en général

```
SCÉNARIO FICTIF EN ÉTAPES — LA PARCELLE
CULTIVÉE PAR LA FAMILLE N. (cas d'école)

ÉTAPE 1 — L'INSTALLATION
La famille N. s'installe sur une
parcelle délaissée, la défriche,
y bâtit une case et sème un champ.
→ CORPUS : maîtrise matérielle.

ÉTAPE 2 — LA DURÉE ET LA PUBLICITÉ
Les saisons passent. La famille
entretient, clôture, récolte, vend
ses récoltes au marché, sans être
inquiétée et au vu de tous.
→ Possession publique et continue.

ÉTAPE 3 — L'INTENTION
La famille parle de « sa » parcelle,
y plante des arbres durables, refuse
qu'un tiers y construise : elle se
comporte en propriétaire.
→ ANIMUS : intention d'être
propriétaire.

ÉTAPE 4 — LES EFFETS POSSIBLES
(mécanismes généraux ; textes
fonciers en vigueur à consulter)
- Protection : le possesseur peut
défendre sa possession contre les
troubles, avant même tout jugement
sur la propriété.
- Consolidation : une possession
durable et de qualité peut, selon
les textes applicables, conduire à
l'acquisition par prescription
acquisitive — durée et conditions :
textes en vigueur, jamais présumés.
- Nuance : si la famille n'occupait
qu'avec la permission révocable
d'un propriétaire, elle ne serait
que détentrice précaire — pas
d'animus, pas les mêmes effets.
```

À retenir

• Possession = corpus + animus ; détention précaire = corpus sans animus, pour le compte d'autrui.

• Qualités de la possession utile : continue, paisible, publique, non équivoque ; leurs contraires sont ses vices.

• Effets : protection possessoire, présomption de propriété, et prescription acquisitive — mécanisme dont les conditions relèvent des textes.

Exercice

Pour chaque situation fictive, dis s'il y a possession ou simple détention précaire, en identifiant corpus et animus. a) Aminata loue un appartement et y vit depuis longtemps ; elle paie son loyer au propriétaire. b) Boubacar a confié sa moto à un réparateur, qui la garde dans son atelier en attendant le paiement de la réparation. c) Sans aucun titre ni permission, une famille s'est installée sur un terrain vague, l'a clôturé, y a construit et se présente partout comme « chez elle », au vu de tout le quartier.

✔ Corrigé
a) Détention précaire. Aminata a bien le corpus — elle occupe matériellement l'appartement — mais elle détient en vertu d'un bail, donc pour le compte du propriétaire dont elle reconnaît le droit en payant le loyer : l'animus domini fait défaut. La durée de l'occupation n'y change rien : sans animus, le temps ne transforme pas le détenteur en possesseur. b) Détention précaire également : le réparateur détient la moto d'autrui, à l'occasion de son travail et pour un objet déterminé ; il n'a ni l'intention ni l'apparence d'en être propriétaire. Son droit de garder la chose jusqu'au paiement, dans les systèmes qui le reconnaissent, est un mécanisme distinct de la possession. c) Possession : la famille cumule le corpus — occupation, clôture, construction — et l'animus — elle se comporte publiquement en propriétaire, sans reconnaître le droit d'un autre. La possession paraît de plus publique et continue ; elle est donc utile en principes, sous réserve des qualités que seul un examen complet des faits établirait. C'est précisément pour ce type de situation que le droit prévoit des protections possessoires immédiates et, à terme et selon les textes applicables — ici fonciers —, des mécanismes de consolidation : ce cas d'école ne permet de conclure à aucune acquisition, qui suppose des conditions de texte jamais présumées dans ce cours. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Leçon 7 — Aperçu des démembrements de la propriété : usufruit, servitudes

La pleine propriété réunit usus, fructus et abusus sur une même tête. Le démembrement est l'opération inverse : les attributs sont répartis entre plusieurs personnes, de sorte que chacune détient un droit réel sur la même chose. Le démembrement type est l'usufruit : l'usufruitier reçoit la jouissance — usus et fructus —, tandis que le nu-propriétaire conserve l'abusus, mais un abusus provisoirement « nu », dépouillé de la jouissance tant que dure l'usufruit. Le démembrement répond à des besoins concrets de la vie familiale et patrimoniale : transmettre un bien à ses enfants tout en continuant à l'habiter et à en percevoir les revenus ; protéger un conjoint survivant ; organiser la gestion d'un bien dans le temps. Il est par nature temporaire : à l'extinction de l'usufruit, la pleine propriété se reconstitue automatiquement entre les mains du nu-propriétaire, sans nouvelle transmission.

L'usufruit est le droit d'user de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits, à charge d'en conserver la substance. L'usufruitier peut habiter le bien, l'exploiter, le louer et en encaisser les loyers ; il doit en revanche jouir « en bon père de famille », selon la formule classique : entretenir le bien, supporter les charges ordinaires et les

réparations d'entretien, et ne rien faire qui en altère la substance ou la destination. Les mécanismes classiques qui encadrent son entrée en jouissance — inventaire des biens, garantie de bonne gestion — varient selon les textes et les actes qui constituent l'usufruit : le cours n'en décrit que la logique. Le nu-propriétaire, lui, conserve le pouvoir de disposer : il peut vendre ou donner sa nue-propriété, mais l'acquéreur devra respecter l'usufruit jusqu'à son extinction ; il supporte en principe les grosses réparations, celles qui touchent à la substance du bien. L'usufruit s'éteint notamment par le décès de l'usufruitier — il est par nature viager lorsqu'il est constitué au profit d'une personne —, par l'arrivée du terme convenu ou par la réunion des deux qualités sur la même tête.

Les servitudes sont un autre visage du démembrement, mais d'une logique différente : il ne s'agit plus de partager les attributs entre des personnes, mais de charger un fonds — le fonds servant — d'une utilité au profit d'un autre fonds — le fonds dominant. La servitude est un droit réel immobilier accessoire : elle est attachée aux fonds, non aux personnes ; elle se transmet avec eux et s'impose aux propriétaires successifs. Exemples classiques : la servitude de passage, qui permet au propriétaire d'un fonds enclavé de traverser le fonds voisin pour atteindre la voie publique ; les servitudes de vue, qui règlent les ouvertures donnant sur le fonds d'autrui ; les servitudes d'écoulement des eaux ; les servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas bâtir au-delà d'une certaine hauteur. Leurs traits communs, en principes généraux : deux fonds appartenant à des propriétaires différents, une charge réelle et en principe perpétuelle, l'interdiction pour le propriétaire du fonds servant d'empêcher l'exercice de la servitude — sans qu'il soit pour autant tenu d'accomplir lui-même des prestations positives. Les servitudes naissent de sources diverses — la loi, un acte, la destination établie par un propriétaire commun, ou l'usage prolongé pour celles qui peuvent s'acquérir ainsi — dont le détail relève des textes en vigueur et, au Mali, des règles foncières propres à consulter dans le cours dédié.

L'essentiel
Démembrer la propriété, c'est répartir ses attributs entre plusieurs titulaires de droits réels sur la même chose. L'usufruit donne usus et fructus à l'usufruitier — à charge de conserver la substance — et laisse l'abusus, « nu », au nu-propriétaire ; temporaire par nature, il s'éteint notamment au décès de l'usufruitier, et la pleine propriété se reconstitue. La servitude charge un fonds (servant) au profit d'un autre fonds (dominant) : droit réel accessoire, attaché aux fonds et transmis avec eux.

Exemple — Schéma d'usufruit fictif chiffré en valeurs d'exemple, et servitude de passage

```
SCHÉMA D'ÉCOLE — UN DÉMEMBREMENT FICTIF
(valeurs purement illustratives, en
francs : AUCUNE règle de calcul n'est
affirmée ; elles servent à raisonner)

LE BIEN : une maison fictive estimée,
à titre d'exemple, à 20 000 000.

AVANT LE DÉMEMBREMENT
Mme R. est pleine propriétaire :
USUS + FRUCTUS + ABUSUS réunis.

ELLE DONNE LA NUE-PROPRIÉTÉ À SON FILS
ET CONSERVE L'USUFRUIT

Mme R., USUFRUITIÈRE :
- USUS : elle habite la maison.
- FRUCTUS : si elle la loue, elle
perçoit les loyers (par exemple
100 000 par mois, chiffre d'école).
- Elle doit conserver la substance
du bien et en assurer l'entretien.
- Son droit est temporaire : il
s'éteindra au plus tard à son décès.
Le fils, NU-PROPRIÉTAIRE :
- ABUSUS : il peut vendre ou donner
sa nue-propriété, mais l'acheteur
devra respecter l'usufruit.
- Il ne peut ni habiter ni louer
la maison tant que dure l'usufruit.
À l'extinction : la pleine propriété
se reconstitue entre ses mains.

ET UNE SERVITUDE, SUR CE MÊME TERRAIN :
La parcelle du voisin B., enclavée,
bénéficie d'un passage sur la
parcelle de A. pour atteindre la voie.
Fonds DOMINANT : celui de B.
Fonds SERVANT : celui de A., qui
supporte la charge du passage.
```

À retenir

- Démembrement : usus et fructus d'un côté, abusus de l'autre — deux droits réels coexistent sur la même chose.
- L'usufruitier jouit mais conserve la substance ; le nu-propriétaire dispose mais attend la reconstitution de la pleine propriété.
- Servitude : une charge d'un fonds pour un fonds — attachée aux biens, elle survit aux changements de propriétaires.

Exercice

Cas fictif. À la suite d'une donation d'école, Mme S. est usufruitière d'une maison dont son neveu est nu-propriétaire. Dis, pour chaque situation, qui a le pouvoir d'agir et pourquoi. a) La maison est louée à un commerçant : qui doit encaisser les loyers ? b)

Mme S. veut vendre la maison entière à un acquéreur intéressé : le peut-elle seule ? c) Le neveu veut vendre sa nue-propriété : le peut-il, et dans quelle situation se trouvera l'acquéreur ? d) Le toit, atteint par l'usure du temps, exige une grosse réparation touchant à la charpente : qui en supporte en principe la charge, et qui supporte l'entretien courant de la maison ?

✔ Corrigé
a) Mme S., usufruitière : les loyers sont des fruits civils, et le fructus lui appartient pendant toute la durée de l'usufruit. Le neveu, nu-propriétaire, n'a droit à aucun revenu du bien tant que dure le démembrement. b) Non : Mme S. ne détient que l'usufruit. Elle peut disposer de son propre droit — céder son usufruit, dans les conditions applicables — mais elle ne peut pas vendre la pleine propriété, car l'abusus sur la chose appartient au nu-propriétaire ; une vente de la maison entière supposerait en principe le concours des deux titulaires, chacun cédant son droit. c) Oui : la nue-propriété est un droit réel dont le neveu peut disposer librement — vente, donation. L'acquéreur devient nu-propriétaire à sa place et doit respecter l'usufruit de Mme S. jusqu'à son extinction : il achète un droit réel présent, mais une jouissance différée. d) En répartition classique : les grosses réparations, qui touchent à la substance et à la structure du bien — ici la charpente —, incombent en principe au nu-propriétaire, gardien de la substance ; l'entretien courant et les réparations ordinaires incombent à l'usufruitier, contrepartie de sa jouissance. Le détail de cette répartition et ses exceptions relèvent des textes et de l'acte constitutif applicables. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — Classer un héritage fictif et répartir les pouvoirs

Un commerçant fictif décède en laissant à ses héritiers un ensemble d'éléments : une parcelle avec une maison ; un puits maçonné dans la cour ; un verger planté sur la parcelle ; une moto ; un stock de marchandises ; une créance contre un client ; une dette envers un fournisseur ; et, selon l'hypothèse d'école posée par l'énoncé, un usufruit constitué du vivant du défunt au profit de sa mère sur la maison. Travaille en trois temps. 1) Dresser l'inventaire classé : actif et passif, corporel et incorporel, meuble et immeuble avec la catégorie précise pour chaque élément. 2) Pour la maison : identifier le titulaire de chaque attribut de la propriété pendant la durée de l'usufruit, et ce qui se passera à son extinction. 3) Le fournisseur impayé demande s'il peut se payer directement sur la moto d'un héritier qui n'a encore rien reçu : répondre en principes, en distinguant patrimoine du défunt et patrimoine personnel des héritiers.

✔ Corrigé du TD 1
1) Inventaire classé. Actif corporel immobilier : la parcelle, immeuble par nature ; la maison, immeuble par nature par incorporation ; le puits maçonné, immeuble par nature, faisant corps avec le fonds ; le verger, immeuble par nature tant que les arbres sont enracinés — leurs fruits détachés deviendront des meubles. Actif corporel mobilier : la moto et le stock de marchandises, meubles par nature. Actif incorporel : la créance contre le client, meuble par la détermination de la loi, droit personnel contre ce client déterminé. Passif : la dette envers le fournisseur, obligation qui grève l'universalité. L'ensemble — actif et passif réunis — forme le patrimoine du défunt, universalité transmise comme un tout selon les règles successorales applicables, que ce TD ne détaille pas. 2) La maison pendant l'usufruit : la mère, usufruitière, détient l'usus et le fructus — elle peut habiter la maison ou la louer et en percevoir les loyers — à charge de conserver la substance et d'assurer l'entretien courant ; les héritiers, nus-propriétaires, détiennent l'abusus — ils peuvent disposer de leur nue-propriété, mais tout acquéreur devra respecter l'usufruit. À l'extinction de l'usufruit, notamment au décès de la mère, la pleine propriété se reconstitue automatiquement entre les mains des nus-propriétaires, sans nouvelle transmission ni nouvel acte translatif. 3) Non, pas directement : la dette du fournisseur est une créance personnelle contre le défunt, transmise avec son patrimoine ; elle ne donne au fournisseur aucun droit réel sur la moto personnelle d'un héritier, qui appartient au patrimoine distinct de celui-ci. Le fournisseur devra faire valoir sa créance contre la succession — c'est-à-dire contre la masse patrimoniale transmise — selon les voies et les règles successorales applicables ; le contraste est net avec un droit réel, qui aurait suivi la chose. Ce TD illustre la règle d'or du cours : qualifier chaque élément et chaque droit avant de conclure. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

TD 2 — Trouble anormal et abus de droit : un conflit de voisinage en deux temps

Cas fictif en deux épisodes. Épisode 1 : un garage de réparation automobile s'installe dans une rue d'habitation ; très vite, les moteurs sont essayés dès l'aube, les tôles sont martelées jusqu'à la nuit, et de l'huile usagée s'écoule régulièrement vers la cour voisine. Les voisins se plaignent ; le garagiste répond qu'il exerce une activité licite, sur son propre fonds, sans aucune intention de nuire. Épisode 2 : excédé par le conflit, l'un des voisins érige alors, le long de la limite, une palissade coûteuse qui ne lui sert à rien — sa cour donne de l'autre côté — mais qui prive le garage de lumière et d'une partie de sa clientèle visible depuis la rue ; il déclare ouvertement vouloir « rendre la pareille ». Pour chaque épisode : identifier la théorie applicable, vérifier ses conditions en principes, écarter la théorie qui ne convient pas, et indiquer les issues que le juge peut envisager.

✔ Corrigé du TD 2
Épisode 1 — les troubles anormaux de voisinage. La théorie sanctionne le trouble excessif né d'une activité, indépendamment de la faute ou de l'intention de nuire : la défense du garagiste — activité licite, sur son fonds, sans intention de nuire — est donc à côté de la plaque. Les conditions à vérifier concrètement : la réalité et l'intensité des nuisances — bruit dès l'aube et jusqu'à la nuit, écoulement d'huile, qui dépasse l'inconvénient sonore passager —, leur répétition et leur durée, et le caractère du quartier, ici d'habitation, qui rend le trouble moins tolérable qu'en zone artisanale. Si l'anormalité est établie, les issues sont la cessation ou la réduction du trouble — horaires, insonorisation, gestion des huiles — et la réparation des dommages subis. La théorie de l'abus de droit, en revanche, ne convient pas à cet épisode : le garagiste exerce une activité utile, dotée d'un intérêt légitime évident ; ce n'est pas l'exercice de son droit qui est détourné, c'est son activité qui produit des effets excessifs. Épisode 2 — l'abus de droit. Ici, la palissade relève d'un exercice de droit — construire sur son fonds — détourné de sa fonction : inutilité totale pour son auteur, déclarée par lui-même, et intention de nuire explicite, « rendre la pareille ». Les conditions classiques de l'abus sont réunies : droit existant, exercice formellement chez soi, absence d'intérêt sérieux et légitime, intention de nuire caractérisée. Les troubles anormaux de voisinage ne sont pas la bonne grille : le problème n'est pas un trouble excessif né d'une activité, mais un ouvrage sans utilité construit pour nuire. Le juge peut ordonner la réparation du préjudice du garage et, selon les circonstances, la suppression ou l'abaissement de la palissade. La synthèse du TD tient en une phrase : le même conflit mobilise deux théories voisines mais distinctes — l'une compare des troubles, l'autre juge les intentions et l'utilité de l'exercice du droit. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Établir la fiche patrimoniale classée d'un commerçant fictif

On te remet la liste brute des éléments détenus ou dus par un commerçant fictif, sans aucun classement : une boutique bâtie sur une parcelle dont il est propriétaire ; la parcelle elle-même ; le matériel de pesée scellé au comptoir de la boutique ; les sacs de mil en stock ; les sacs de mil vendus à un client qui n'a pas encore payé ; l'argent liquide en caisse ; une moto de livraison ; un emprunt bancaire en cours ; le droit d'habitation et de jouissance qu'il détient, à titre d'usufruit, sur la maison de son père ; le passage qu'il exerce sur le fonds voisin pour accéder à la route ; la somme qu'il doit à son grossiste ; les oranges encore sur l'oranger de sa cour, déjà vendues à un acheteur. Produis une fiche en quatre tableaux : 1) actif et passif ; 2) dans l'actif, corporel et incorporel ; 3) la qualification meuble ou immeuble de chaque bien, avec sa catégorie ; 4) la liste de ses droits réels et celle de ses droits personnels, en distinguant ce qu'il détient sur ses biens et ce qu'il détient sur les biens d'autrui.

✔ Attendus du TP 1
Tableau 1 — Actif : la parcelle, la boutique, le matériel scellé, les stocks, la créance du prix des sacs vendus impayés, la caisse, la moto, l'usufruit sur la maison paternelle, la servitude de passage. Passif : l'emprunt bancaire en cours et la dette envers le grossiste. Tableau 2 — Corporels : parcelle, boutique, matériel, stocks, caisse (les pièces et billets comme objets), moto. Incorporels : la créance contre le client, l'usufruit, la servitude — des droits, sans corps propre. Tableau 3 — Immeubles : la parcelle, immeuble par nature ; la boutique, immeuble par nature par incorporation ; le matériel de pesée scellé au comptoir, immeuble par destination, s'il a été affecté durablement au fonds par le propriétaire du fonds ; l'usufruit portant sur une maison, immeuble par l'objet auquel il s'applique ; la servitude de passage, immeuble par l'objet également. Meubles : les sacs de mil en stock, meubles par nature ; la créance du prix, meuble par la détermination de la loi ; la caisse et la moto, meubles par nature ; les oranges encore sur l'arbre mais déjà vendues, meubles par anticipation. Tableau 4 — Droits réels : sa propriété sur la parcelle, la boutique et les meubles ; son usufruit sur la maison de son père — droit réel sur le bien d'autrui ; sa servitude de passage — droit réel accessoire attaché à son fonds. Droits personnels : sa créance contre le client débiteur du prix ; à l'inverse, ses dettes — emprunt et dette de grossiste — sont des droits personnels dont il est le débiteur. La fiche fait apparaître la compétence centrale du cours : ne jamais classer à l'impression, mais critère par critère, élément par élément. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Trois affirmations d'étudiants fictifs ; dis pour chacune si elle est exacte en principes, et corrige-la si besoin. a) « Mon voisin détient un droit réel sur ma moto, puisque je la lui ai prêtée pour un mois et qu'il la garde chez lui. » b) « Si le débiteur de ma créance fait faillite commerciale, mon droit de suite me permet de reprendre mon argent avant tous ses autres créanciers. » c) « L'usufruitier d'un verger peut vendre le verger entier, puisqu'il en perçoit tous les fruits. »

✔ Corrigé
a) Faux, deux fois. L'emprunteur de la moto n'est que détenteur précaire : il détient la chose d'autrui, pour un temps et un usage convenus, sans aucun droit réel sur elle ; et le prêteur, de son côté, conserve sa propriété — droit réel — et devient créancier de la restitution — droit personnel contre l'emprunteur seul. La détention matérielle d'une chose ne crée pas un droit réel au profit du détenteur. b) Faux : le droit de suite et le droit de préférence sont les privilèges du droit réel, non de la créance. Le créancier chirographaire — sans garantie particulière — concourt avec les autres créanciers sur le patrimoine de son débiteur, en principe au marc le franc, sauf à détenir une sûreté ou un privilège reconnu par les textes applicables. C'est exactement pour échapper à ce concours que les prêteurs exigent des garanties réelles. c) Faux : l'usufruitier détient l'usus et le fructus — il perçoit donc bien tous les fruits du verger — mais l'abusus, le pouvoir de vendre la chose elle-même, appartient au nu-propriétaire. L'usufruitier peut disposer de son usufruit, non du verger d'autrui ; confondre percevoir les fruits et disposer du fonds est l'erreur symétrique de celle de l'affirmation a). Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 2

Cas fictif. Une étudiante reçoit en dépôt, de la part d'une amie partie en voyage, une machine à coudre qu'elle doit garder et rendre au retour. Pendant l'absence, elle s'en sert pour son propre usage, puis la prête à une cousine, et finit par dire à son entourage que la machine est « pratiquement à elle » puisqu'elle s'en occupe depuis longtemps. Analyse : quelle est sa situation juridique exacte au regard de la possession ? Le temps écoulé change-t-il quelque chose ? Que faudrait-il pour que sa situation se transforme, et pourquoi le droit se montre-t-il ici exigeant ?

✔ Corrigé
L'étudiante est détentrice précaire : elle a reçu la machine en dépôt, c'est-à-dire pour le compte de son amie, avec l'obligation de la conserver et de la restituer. Elle a le corpus — la maîtrise matérielle de la chose — mais pas l'animus domini : son propre titre, le dépôt, l'oblige à reconnaître la propriété d'autrui. Les usages qu'elle en fait pour elle-même et le prêt à sa cousine dépassent ce que le dépôt autorise et engagent sa responsabilité envers la déposante, mais ils ne modifient pas la nature de sa détention : on ne peut pas, en principe, changer seul la cause de sa détention — le titre précaire continue de gouverner la situation tant qu'un événement juridique ne l'a pas renversé, comme une contradiction formelle du droit du propriétaire portée à sa connaissance dans les conditions prévues par les textes. Le temps écoulé ne change donc rien à lui seul : sans animus juridiquement constitué, il n'y a pas de possession utile et aucun des effets de la possession — protection possessoire en qualité de possesseur, prescription acquisitive — ne peut lui profiter. Le droit est ici exigeant pour une raison de sécurité : s'il suffisait de garder longtemps une chose confiée pour en devenir possesseur puis propriétaire, plus personne ne prêterait ni ne déposerait rien ; la confiance, qui fait circuler les biens, suppose que la détention précaire reste précaire tant que le titre n'a pas été régulièrement renversé. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

Exercice 3

Cas fictif. Par un acte d'école, un père constitue un usufruit sur sa boutique au profit de sa sœur, et la nue-propriété à son fils. La sœur loue la boutique et encaisse les loyers ; un an plus tard, elle veut aussi vendre la boutique, estimant que « tout ce qui rapporte lui appartient » ; le fils, de son côté, veut s'installer dans l'arrière-boutique et y ouvrir son propre commerce, « puisque la boutique sera un jour entièrement à lui ». Tranche les deux prétentions en principes, en répartissant méthodiquement les trois attributs, puis dis ce qui se passera au décès de la sœur.

✔ Corrigé
La répartition des attributs commande tout. La sœur, usufruitière, détient l'usus et le fructus : elle peut donc occuper la boutique ou la louer, et les loyers — fruits civils — lui reviennent de plein droit ; sur ce premier point, sa pratique est régulière, à charge pour elle de conserver la substance du bien et d'en assumer l'entretien courant. Sa prétention à vendre la boutique est en revanche infondée : vendre est l'acte type de l'abusus, qui appartient au nu-propriétaire ; « ce qui rapporte » relève du fructus, « ce qui se vend » relève de l'abusus — la confusion entre percevoir les revenus et disposer de la chose est exactement l'erreur que le démembrement interdit. Elle ne pourrait céder que son propre droit d'usufruit, dans les conditions applicables, l'acquéreur n'obtenant alors que la jouissance jusqu'à l'extinction. La prétention du fils est également infondée, en sens inverse : être « un jour » plein propriétaire ne donne aucun droit actuel de jouissance ; tant que dure l'usufruit, il ne peut ni occuper l'arrière-boutique ni y exercer un commerce, son abusus étant provisoirement nu de toute jouissance. Au décès de la sœur, l'usufruit — droit par nature temporaire et, pour une personne physique, viager — s'éteint ; la pleine propriété se reconstitue alors automatiquement entre les mains du fils, qui réunira usus, fructus et abusus sans nouvelle transmission. Raisonnement pédagogique sur un cas fictif — pour une situation réelle, consulter les textes officiels à jour et un professionnel du droit.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Un bien, au sens juridique, est…

   A) Toute chose qui existe dans la nature

   B) Une chose utile et appropriable, entrée dans le commerce juridique

   C) Uniquement un objet matériel que l'on peut toucher

2. Le patrimoine d'une personne comprend…

   A) Uniquement ses biens corporels

   B) Uniquement ses dettes

   C) L'ensemble de ses droits et obligations à valeur pécuniaire, actif et passif

3. Une récolte sur pied, vendue avant la moisson, est classée…

   A) Meuble par anticipation

   B) Immeuble par destination

   C) Immeuble par nature

4. Le droit de suite permet au titulaire d'un droit réel…

   A) D'exiger une prestation de son débiteur

   B) De suivre la chose entre toutes les mains et de la revendiquer

   C) D'être payé avant l'État dans tous les cas

5. Le locataire qui occupe un appartement depuis longtemps est, au regard de la possession…

A) Un possesseur, car le temps suffit

B) Un détenteur précaire, car il détient pour le compte du propriétaire

C) Un propriétaire par l'effet du seul temps écoulé

6. Les loyers perçus par celui qui loue sa maison sont des…

A) Fruits naturels

B) Fruits industriels

C) Fruits civils

7. Exercer son droit de propriété dans l'unique intention de nuire à son voisin constitue…

A) Un exercice normal du caractère absolu de la propriété

B) Un abus de droit, sanctionné comme tel

C) Un trouble anormal de voisinage

8. Dans un usufruit, qui peut vendre la chose elle-même ?

A) Le nu-propriétaire, titulaire de l'abusus

B) L'usufruitier, qui en perçoit les fruits

C) Aucun des deux, jamais

9. Une servitude de passage est…

A) Un droit personnel entre les deux voisins actuels

B) Un contrat qui s'éteint quand un fonds est vendu

C) Un droit réel attaché aux fonds, qui se transmet avec eux

10. En fait de meubles, le principe classique veut que…

A) La possession ne produise aucun effet

B) La possession vaille titre de propriété

C) Seul un écrit puisse prouver la propriété

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Le bien suppose l'utilité et l'appropriabilité ; il peut être incorporel, comme une créance.

2. Réponse C — Le patrimoine est une universalité : actif et passif y répondent l'un de l'autre.

3. Réponse A — Encore attachée au sol, elle est traitée comme meuble en vue de son détachement futur.

4. Réponse B — La suite est, avec la préférence, le privilège caractéristique du droit réel, opposable à tous.

5. Réponse B — Il a le corpus sans l'animus : il reconnaît le droit du bailleur en payant son loyer.

6. Réponse C — Les fruits civils sont les revenus en argent produits par la chose, comme les loyers et les intérêts.

7. Réponse B — L'abus de droit suppose un exercice détourné : intention de nuire ou absence d'intérêt légitime.

8. Réponse A — L'usufruitier a usus et fructus ; l'abusus — disposer de la chose — reste au nu-propriétaire.

9. Réponse C — La servitude charge un fonds au profit d'un autre fonds ; elle suit les fonds entre les mains des propriétaires successifs.

10. Réponse B — Le possesseur d'un meuble est présumé propriétaire : le principe sécurise les échanges quotidiens.

Résumé — les notions importantes

• Bien = chose utile et appropriable ; patrimoine = universalité des droits et obligations à valeur pécuniaire d'une personne, actif et passif répondant l'un de l'autre.

• Meubles et immeubles se classent par critères : nature, destination et objet pour les immeubles ; nature, anticipation et détermination de la loi pour les meubles — la qualification commande le régime.

• Droit réel : pouvoir direct sur une chose, opposable à tous, avec droit de suite et droit de préférence ; droit personnel : lien relatif contre un débiteur déterminé, pour une prestation.

• La propriété, droit réel le plus complet, est absolue, exclusive et perpétuelle ; elle réunit usus, fructus et abusus.

• La propriété est limitée par l'intérêt général, par les troubles anormaux de voisinage — trouble excessif sanctionné même sans faute en logique classique — et par l'interdiction de l'abus de droit.

• La possession joint corpus et animus ; le détenteur précaire n'a que le corpus. Utile, elle est protégée, fait présumer la propriété et peut mener, avec le temps, à la prescription acquisitive selon les textes en vigueur.

• Le démembrement répartit les attributs : usufruit (usus et fructus à l'usufruitier, abusus nu au nu-propriétaire, reconstitution à l'extinction) et servitudes (charge d'un fonds pour un autre fonds). Le foncier malien relève de textes propres et d'un cours dédié.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 1 — Le patrimoine

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)

La vidéo présente la notion de patrimoine, sa composition en droits et obligations à valeur pécuniaire et son lien avec la personnalité juridique : le prolongement direct de la leçon 1. Les mécanismes généraux qu'elle illustre, dans une tradition de droit civil comparable, se vérifient toujours dans les textes en vigueur au Mali.

https://www.youtube.com/watch?v=1kFNu2ebWbQ

Leçon 2 — La distinction meubles/immeubles

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)
La vidéo expose les critères qui séparent les meubles des immeubles — nature, destination, objet — et l'intérêt pratique de la qualification : exactement la grille travaillée dans la leçon 2. Refais mentalement le classement des dix biens fictifs du cours en la regardant.

https://www.youtube.com/watch?v=xrog4xKGPf0

Leçon 4 — Le droit de propriété (usus, fructus, abusus)

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)
La vidéo décompose le droit de propriété en ses trois attributs classiques — user, percevoir les fruits, disposer — avec des exemples simples : la synthèse de la leçon 4. Elle prépare aussi la leçon 7, puisque l'usufruit n'est rien d'autre que la séparation de ces attributs.

https://www.youtube.com/watch?v=yCQ1E3Da9s8

Leçon 6 — La possession

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)
La vidéo définit la possession par ses deux éléments, la maîtrise matérielle et l'intention de se comporter en propriétaire, et la distingue de la simple détention : le cœur de la leçon 6. Les effets précis de la possession, notamment foncière, se vérifient dans les textes maliens en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=Du6ImeTMR6M

Leçon 7 — L'usufruit

Chaîne : Jurixio - Les vidéos de droit · Langue : Français · Niveau : Débutant (L1)
La vidéo explique l'usufruit comme démembrement de la propriété : la jouissance pour l'usufruitier, la nue-propriété pour l'autre titulaire, et les obligations de conservation qui l'encadrent. Elle illustre les mécanismes généraux de la leçon 7, dont les conditions exactes relèvent des textes en vigueur.

https://www.youtube.com/watch?v=f_KJQo39fwM

Sources et références

• Aubry et Rau — Cours de droit civil (doctrine classique) : à l'origine de la théorie du patrimoine comme émanation de la personnalité, présentée et discutée dans la leçon 1 ; à consulter en bibliothèque universitaire.

• Manuels universitaires de droit civil — Droit des biens (introductions aux biens, à la propriété, à la possession et aux démembrements) : demander les éditions récentes disponibles à la bibliothèque de l'IAM.

• Textes en vigueur : pour toute règle précise — numérotation, conditions, durées de prescription —, seuls font foi les textes officiels publiés au Journal officiel de la République du Mali.

• Droit foncier malien : le domaine, les titres fonciers et les droits fonciers coutumiers forment une matière à part entière, régie par des textes propres, enseignée dans un cours dédié — ne pas transposer à ces questions les seuls

mécanismes généraux du présent cours.

• Les vidéos listées dans la section « Vidéos associées aux leçons » de ce document (liens vérifiés à la publication) : chaîne Jurixio - Les vidéos de droit.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !